CNPS



# ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

## QU'EST-CE QUE C'EST ?

► **C'est l'accident** survenu :

- par le fait ou à l'occasion du travail à tout travailleur soumis aux dispositions du code de travail.
- à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice versa, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de son emploi ;
- pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur (mission, recrutement, déplacement, …).

► **Maladie professionnelle :** C'est une maladie contractée par un travailleur exposé de façon habituelle à certains éléments nocifs dans l'exercice de sa fonction et qui doit figurer sur la liste des 45 tableaux de maladies professionnelles prévues par les textes de loi.

## AI-JE DROIT ?

OUI, si

- Je suis un travailleur salarié victime d'accident du travail ou d'un accident de trajet ou encore d'une maladie professionnelle ;
- Mon accident ou ma maladie a été déclaré à la CNPS dans les délais requis (48 heures à compter de la date d'accident ou de la constatation de la maladie pour l'employeur et 24 mois pour l'accidenté ou ses ayants droit) ;
- Si ma maladie figure dans les 45 tableaux de maladies professionnelles prévues par la loi.

## SOUS QUELLE FORME SE FAIT LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES ?

- De prestations en nature offertes au travailleur salarié victime d'accident du travail pour faire face à tous les frais nécessités par son traitement (frais médicaux, frais pharmaceutiques, prothèses, frais de transport, rééducation fonctionnelle, frais funéraires et de transport du corps en cas de décès de l'assuré, évacuation à l'étranger…) ;
- D'indemnités journalières (revenu de remplacement) versées au travailleur pendant toute sa période d'incapacité temporaire du travail.
- D'une rente viagère lorsqu'il subsiste chez l'accidenté du travail une infirmité permanente qui ne lui permet pas de recouvrer sa capacité de travail antérieure.

## EN CAS DE DÉCÈS AU MOMENT DE L'ACCIDENT, MA RENTE EST-ELLE REVERSÉE ?

Oui, à mes ayants droits :

- **mon/ma conjoint (e) survivant** à hauteur de 30 % du salaire annuel qui aurait servi de base au calcul de ma rente; lorsqu'il y a plusieurs conjoints survivants, la rente est partagée équitablement entre eux. Ce partage n'est pas susceptible d'être ultérieurement modifié ;
- **mes descendants (enfants) :** Le montant de la rente est fonction du nombre d'enfants. Ce montant représente 15 % du salaire annuel qui aurait servi de base de calcul de ma rente pour chacun des deux premiers enfants. A partir du troisième enfant, le montant de la rente est de 10 %. Chaque enfant supplémentaire a droit à 10 % supplémentaire du salaire annuel.
- **mes ascendants (Père et mère)** à hauteur de 10 % du salaire annuel qui aurait servi de base de calcul de ma rente et est attribué à chaque ascendant.

**NB :** *L'ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit ne peut dépasser 85 % du salaire de la victime ; dans le cas contraire, elles feront l'objet d'une réduction proportionnelle.*

## QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR QUE MES AYANTS DROIT PUISSENT BÉNÉFICIER DE LA RENTE DE RÉVERSION ?

### ► mon/ma conjoint (e) survivant

- notre mariage doit avoir été célébré devant un officier d'état civil ;
- notre mariage doit avoir été contracté avant l'accident ;
- mon conjoint survivant ne doit être ni divorcé, ni séparé de corps, ni condamné pour abandon de famille,

En cas de remariage, le conjoint survivant, s'il n'a pas d'enfants à charge, cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, à titre d'indemnité totale, une somme qui ne peut être supérieure à 3 fois le montant de la rente. S'il a des enfants à charge, le rachat sera différé aussi longtemps que l'un de ces enfants aura droit à une rente.

### ► mes descendants (enfants)

- ont droit à cette rente les enfants qui étaient à ma charge, mes descendants directs et les enfants que j'ai recueillis avant l'accident si les uns et les autres sont privés de leur soutien naturel et étaient, de ce fait, à ma charge ;
- mon enfant doit avoir moins de 21ans.

### ► mes ascendants (Père et mère)

- ont droit à cette rente mes ascendants directs (père et mère) ;
- au moment de l'accident, mon ascendant doit être à la charge de la victime.

## COMMENT JE MAINTIENS LE PAIEMENT CONTINU DE MA RENTE ?

- Je renouvelle mon certificat de vie une fois par an si je suis la victime ou l'ascendant ;
- Je renouvelle mon certificat de vie et mon attestation de non remariage si je suis un conjoint survivant,
- Je renouvelle mon certificat de vie et entretien si je suis un descendant.



SCANNEZ POUR ACCEDER À e.cnps.ci